

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1996/2538

กรุงเทพมหานคร
นางสาว มา เรียม โอ นานา กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 45

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 55บัญญัติให้เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีค้างร่วมกัน เมื่อหนี้ค่าภาษีค้างเป็นหนี้ที่มีอยู่ก่อนจำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจากว. เจ้าของคนเก่า สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีค้างจึงอาจบังคับได้ตั้งแต่ ว. เจ้าของคนเก่าแล้ว การนับกำหนดอายุความจึงต้องเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องแล้ว. เจ้าของคนเก่าได้ คือ นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน ที่ว. ได้รับแจ้งรายการประเมินตามมาตรา 38 เดิม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินภาษีอากรตามฟ้องจำนวน 106,105 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งหกให้การว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องแล้วเนื่องจากภาษีโรงเรือนดังกล่าวที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบเกินกำหนด 10 ปี นับจากวันที่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งหกนายวิบูลย์ ดำรงเกียรติ และ
ทายาทร่วมกันชำระภาษีโรงเรือนตามฟ้องจำนวน 106,105 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
จำเลยทั้งหกอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่สองมีว่า
จำเลยทั้งหกจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ค่าภาษีโรงเรือนตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่
ความโต้เถียงกันอันนำมาสู่ปัญหาในข้อนี้ก็คือโจทก์อ้างว่า จำเลยทั้งหกได้รับโอน
กรรมสิทธิ์โรงเรือนเลขที่ 174/30 ถึง 48 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร จากนายวิบูลย์ในปี พ.ศ. 2528 แต่จำเลยทั้งหกปฏิเสธว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขออนุญาตสร้างโรงเรือนดังกล่าวโดยมอบให้นายวิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการ
แทนซึ่งนายทะเบียนได้ออกเลขหมายประจำบ้านให้จำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2513 ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 8 โดยนายวิบูลย์เป็นผู้ออก
เงินในการสร้างและตกลงให้กรรมสิทธิ์เป็นของจำเลยทั้งหกทันที ฝ่ายจำเลยทั้งหก
ตอบแทนนายวิบูลย์โดยการให้สิทธินายวิบูลย์เก็บค่าเช่าโรงเรือนดังกล่าวได้มีกำหนด
12 ปี อันเป็นการปฏิเสธว่าจำเลยทั้งหกเป็นเจ้าของโรงเรือนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2513 มิใช่เพิ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนดังกล่าวจากนายวิบูลย์ในปี พ.ศ. 2528
จำเลยทั้งหกจึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นลูกหนี้ร่วมกับนายวิบูลย์และทายาทนายวิบูลย์ในหนี้
ค่าภาษีโรงเรือนตามฟ้อง ในปัญหาข้อนี้โจทก์มีนายเสน่ห์ หลสุวรรณเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ สำนักงานเขตปทุมวัน เบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 92
ว่า วันที่ 8 กันยายน 2530 นายเสน่ห์ได้สอบถามและบันทึกถ้อยคำจำเลยที่ 1 ไว้ได้
ความว่า โรงเรือนเลขที่ 174/30 ถึง 48ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานครสร้างมานานประมาณ 17 ปี โดยนายวิบูลย์เป็นผู้สร้างลง
ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1787 เลขที่ดิน 86 ซึ่งเช่าจากจำเลยที่ 1และพวกมีกำหนด 15 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 แต่สัญญาเช่าหายไ้ไปตั้งนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โรงเรือนจึงตก

เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 และพวกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ยังมีสัญญาเช่า
โรงเรือนเลขที่ 174/31 ที่นายวิบูลย์เป็นผู้ให้เช่านายเงินเอียะ แซ่ลี้ เป็นผู้เช่า ซึ่งทำ
กันไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2513 ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 89 และ 90 สนับสนุน
ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ว่านายวิบูลย์เป็นเจ้าของโรงเรือนดังกล่าว เพราะหากโรงเรือน
ดังกล่าวเป็นของจำเลยทั้งหกทันทีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จำเลยทั้งหกเพียงแต่ให้สิทธิ
แก่นายวิบูลย์ได้เก็บค่าเช่ามีกำหนด 12 ปี ตามที่จำเลยทั้งหกกล่าวอ้าง จำเลยทั้งหก
ย่อมจะต้องเป็นผู้ให้เช่าโรงเรือนดังกล่าวเองแล้วให้สิทธิแก่นายวิบูลย์เก็บค่าเช่าจากผู้
เช่าได้ตามสัญญาต่างตอบแทน ไม่มีเหตุที่จะให้ผู้เช่าทำสัญญาเช่าโรงเรือนจากนาย
วิบูลย์โดยตรง นอกเสียจากว่าโรงเรือนดังกล่าวยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยทั้ง
หก ประกอบกับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่นายวิบูลย์ยื่นไว้ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2526 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 13 ถึง 24 แผ่นที่
35 ถึง 46 และแผ่นที่ 56 ถึง 124 นั้นนายวิบูลย์ก็ยื่นในนามนายวิบูลย์เป็นผู้ขอรับ
การประเมินได้ยื่นในนามของจำเลยทั้งหกเป็นผู้ขอรับการประเมินแต่อย่างใด
พฤติการณ์บ่งชี้ว่านายวิบูลย์เป็นเจ้าของโรงเรือนดังกล่าวอยู่หาใช่กรรมสิทธิ์ในโรง
เรือนตกเป็นของจำเลยทั้งหกทันทีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ตามที่จำเลยทั้งหกกล่าวอ้าง
ไม่ การที่จำเลยทั้งหกนำสืบว่านายวิบูลย์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างโรงเรือนดัง
กล่าวแทนจำเลยที่ 1 นั้น ก็เป็นแต่เพียงวิธีการในการขออนุญาตสร้างโรงเรือน
เท่านั้น หาใช่ข้อเท็จจริงโดยตรงว่านายวิบูลย์ออกเงินในการสร้างโรงเรือนดังกล่าว
ขึ้นในที่ดินของจำเลยทั้งหก โดยมีข้อตกลงว่าให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนตกเป็นของ
จำเลยทั้งหกทันทีในปีพ.ศ. 2513 ไม่ พยานหลักฐานของจำเลยทั้งหกจึงมีน้ำหนัก
น้อยกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ที่ศาลฎีกาชั้นกลางวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งหกได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนเลขที่ 174/30 ถึง 48 จากนายวิบูลย์ ในปี พ.ศ. 2528 นั้นศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย จำเลยทั้งหกจึงเป็นเจ้าของโรงเรือนดังกล่าวคนใหม่ ต้องรับผิดชอบ

เป็นลูกหนี้ร่วมกับนายวิบูลย์และทายาทนายวิบูลย์ในหนี้ค่าภาษีค้างดังกล่าวตามฟ้อง
อุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่สามมีว่า สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีค้างดังกล่าว
ขาดอายุความแล้วหรือไม่เห็นว่า มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่บัญญัติให้เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีค้างร่วมกัน
นั้นเป็นบทบัญญัติพิเศษที่ให้รัฐสามารถติดตามเอาชำระค่าภาษีค้างให้ได้ไม่ว่า
กรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปเป็นของผู้ใด และโดยหนี้ค่าภาษีค้างเป็นหนี้
ที่มีอยู่ก่อนเจ้าของคนใหม่รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษี
ค้างจึงอาจบังคับได้ตั้งแต่เจ้าของคนเก่าแล้ว ดังนั้นการนับกำหนดอายุความจึงต้อง
เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าของคนเก่าได้ คือ นับแต่วันพ้น
กำหนด 90 วัน ที่ได้รับแจ้งรายการประเมินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 มาตรา 38 เดิมซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2535 นายวิบูลย์ ดำรงเกียรติ เจ้าของคนเก่าได้รับแจ้งรายการประเมินภาษี
โรงเรือนปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2519 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ตามใบรับใบแจ้ง
รายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเอกสารหมายเลข 50 ถึง 54 ส่วนภาษี
โรงเรือนปี พ.ศ. 2520 ได้รับแจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2520 ตาม
เอกสารหมายเลข 55 และภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ได้รับ
แจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 15
นับตั้งแต่วันครบกำหนด 90 วันที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน ถึงวันฟ้องพ้นกำหนด
เวลา 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167(เดิม) คดีโจทก์เกี่ยว
กับหนี้ค่าภาษีค้างประจำปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2524 จึงขาดอายุความ ส่วนภาษีโรง
เรือนปี พ.ศ. 2525 นายวิบูลย์ได้รับแจ้งรายการประเมินเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2525 ตามเอกสารหมายเลข 28 และภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2526 ได้รับแจ้ง
รายการประเมินเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 ตามเอกสารหมายเลข 5 นับ

ตั้งแต่วันครบกำหนด 90 วันที่ได้รับแจ้งรายการประเมินถึงวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนดเวลา 10 ปี คดีโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่ขาดอายุความ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งหกข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง คดีนี้โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าภาษีแก่โจทก์จำนวน 106,105 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องกับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์มิได้ฟ้องนายวิบูลย์หรือทนายทและมีคำขอให้นายวิบูลย์หรือทนายทร่วมรับผิดชอบกับจำเลยทั้งหกแต่อย่างใด ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้นายวิบูลย์และทนายทร่วมชำระเงินแก่โจทก์ด้วย จึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคำฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 17 ปัญหานี้แม้จำเลยทั้งหกไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพราะไม่กระทบถึงสิทธิของจำเลยทั้งหก แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง จึงเห็นควรแก้คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในส่วนนี้เสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2526 จำนวน 34,221 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นายวิบูลย์และทนายทไม่ต้องร่วมชำระเงินแก่โจทก์ด้วย

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ